浙江中垚建设有限公司“11·22”
事故调查报告

编制单位：浙江中垚建设有限公司“11·22”事故调查组

编制日期：2023年5月30日

目 录

一、基本情况.....1
（一）事故发生时间.....1
（二）事故发生地点.....1
（三）项目概况.....1
（四）参建单位情况.....2
1、建设单位情况.....2
2、总承包施工单位相关情况.....3
3、监理单位相关情况.....5
（五）现场勘验情况.....6
二、事故发生情况.....6
三、人员伤亡和直接经济损失.....7
四、事故应急处置.....7
五、监管部门履职情况.....8
六、事故定性.....8
七、事故调查过程中发现相关单位存在的其他问题.....9
（一）建设单位广州诚创公司涉嫌违法分包的情况.....9
1、涉嫌违法分包情况.....9
2、承包单位相关情况.....10
（二）施工总承包单位浙江中垚公司挂靠问题.....11
八、相关单位及人员违法行为线索移交.....12
（一）相关人员违法行为线索移交.....12
（二）相关单位违法行为线索移交.....12
九、工作建议.....12
（一）规范企业经营行为.....13
（二）加强落实行业监管.....13

2023年1月16日，广州市增城区应急管理局接广州12345政府服务热线转办函：乌佳伟称，2022年11月22日凌晨，在广州市增城区新塘镇太平洋工业区力迅云筑项目工地发生一起保安黎剑波死亡的事故，要求开展事故调查。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经广州市增城区人民政府（以下简称区政府）授权，区应急管理局牵头会同区纪委监委、区公安分局、区住建局、区总工会、区人社局、新塘镇政府等单位并邀请区检察院派员成立事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料以及问询相关人员和综合分析，现已查清事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了调查过程中的相关单位其他违法行为、线索移交及工作建议，形成本调查报告。

经调查组认定，浙江中垚建设有限公司“11·22”事故不属于生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生时间：2022年11月22日凌晨4时许

（二）事故发生地点：广州市增城区新塘镇力迅云筑项目（以下简称力迅云筑项目）项目部板房厕所通道入口处。

（三）项目概况

1、工程名称：力迅云筑项目

2、工程地点：广州市增城区新塘镇太平洋工业区

3、建设单位：广州市诚创房地产开发有限公司（以下简称广州诚创公司）

4、施工单位：浙江中垚建设有限公司（以下简称浙江中垚公司）

5、监理单位：广东远顺建设监理有限公司（以下简称广东远顺公司）

6、工程规模：两栋高层住宅（地上24层）、配套商业、配套公建与四层地下室，建筑面积约32082.74平方米

7、工程总造价：9400万元

8、开工日期：2020年1月13日

9、合同工期：653天

10、完工日期：2022年1月，目前该项目楼盘已正常销售

（四）参建单位情况

1、建设单位情况

（1）单位概况

广州诚创公司，系广州力迅投资有限公司（以下简称广州力迅公司）的全资子公司，住所：广州市增城区新塘镇新塘大道西洲路段391号三友广场A栋2楼228房，法定代表人：付保林，主要负责人：罗小虎。注册资本：1000万元，成立日期：2010年1月27日，经营范围：房地产开发经营等。2020年1月13日，该项目工程取得区住建局颁发的《建筑工程施工许可证》（编

号：44018320200113040l）。

广州诚创公司未设置相应管理机构，其经营事务由广州力迅公司统一安排。

广州力迅投资有限公司，住所：广州市天河区花城大道18号2401房，法定代表人和主要负责人：罗小虎，注册资本：13335万人民币，成立时间：2004年3月8日，经营范围：企业自有资金投资；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；室内装饰设计服务；室内装饰、装修；房地产开发经营。

（2）相关人员

罗小虎，男，51岁，广州力迅公司法定代表人、董事长，公司主要负责人，广州诚创公司主要负责人。身份证住址：广州市增城区荔城街园圃路；现住址：广州市福今东路。

2、总承包施工单位相关情况

2019年11月10日，广州诚创公司与浙江中垚公司签订《建设工程施工合同》（合同编号：GCHTDST0200010）。范围：对本项目主体工程包工、包料、包工期、包质量、包安全进行总承包工程施工。

保安黎剑波系浙江中垚公司聘请的工人，未签订劳动合同，负责出入登记和门卫安保工作。

（1）单位概况

浙江中垚公司，住所：浙江省东阳市巍山镇罗店村，法定代

表人：金川，注册资本：叁亿壹仟叁佰陆拾玖万元，成立日期：2009年10月20日，经营范围：建筑工程、市政公用工程、机电工程、电力工程施工总承包等。取得由浙江省住房和城乡建设厅颁发的建筑建筑工程施工总承包壹级（编号：D233228738）有效期2017年7月1日至2023年12月31日；2010年1月6日，取得由浙江省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（（浙）JZ安许证字[2009]070608），有效期至2024年11月18日。

（2）相关人员

①虞长中，男，58岁，高中学历，2021年10月至2022年12月19日担任浙江中垚建设有限公司法定代表人，公司主要负责人，身份证住址：浙江省东阳市巍山镇罗店村；现住址：浙江省东阳市巍山镇罗店村。

②王永彬，男，44岁，大专工业与民用建筑专业，现任广州昇阳装饰工程有限公司法人代表兼总经理，力迅云筑项目主体施工项目负责人，身份证住址：浙江省东阳市六石街道王村；现住址：黄埔佳兆业未来城。

③黎剑波，男，62岁，力迅云筑项目门卫保安员，身份证住址：广州市黄埔区镇龙新灵路，事故发生时住力迅云筑项目门卫室。

（3）保安工作职责

①执勤人员必须加强政治学习，提高思想素质，遵守项目部的各项管理制度。

②执勤人员必须执行交接手续及交接岗位的制度，并有签认记录

③执勤人员必须坚守岗位，严格控制人员、车辆出入大门。车辆载物或个人携物外出，均凭办公室批条或出门证，并做到人、事、物均有登记

④必须确保通宵对工地进行治安巡查，严禁人员不正常进出现场。推销人员一律拒之门外，晚上10点关闭大门。发现问题及时报告项目部。

⑤搞好清洁卫生工作，按照宿舍卫生管理规定搞好门卫室卫生，做到物件摆放整齐划一并注意养成良好的个人卫生习惯。

经调查发现，事发近期该工地只聘请了一名保安，黎剑波白天负责门卫工作，晚上住在门卫室。

3、监理单位相关情况

广东远顺公司，住所：深圳市宝安区新桥街道上星社区中心路110号天悦大厦、中心名苑1幢1102，法定代表人：徐芳刚，注册资本：1000万元，成立日期：2004年10月8日，经营范围：工程技术咨询服务;工程项目管理服务;工程监理服务;工程招标代理；工程造价咨询；工程结算服务等。2021年3月9日，取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理资质证书》（编号：E244066128），资质等级：房屋建筑工程监理甲级和市政公用工程监理甲级。

（五）现场勘验情况

事发地点:广州市增城区力迅云筑项目部板房一楼厕所外的走廊处(图1)。事故发生时间为凌晨夜间,通往厕所的走廊2.6米宽,地面干燥、平坦无坑洼。工地现场门卫处通往项目部板房两侧有施工材料堆放(图2),走廊通道放置一个未使用的黄色电箱,墙上挂着一个红色电箱,通道来往通行无阻。黎剑波倒下位置到大门口门卫休息室直线距离约60米,距离厕所直线距离约9.5米,其倒下四周未存在与障碍物接触。厕所里面有照明,黎剑波未带手电筒等照明设备。



图1 事发走廊情况



图2 现场材料堆放情况

二、事故发生情况

2022年11月22日凌晨4时许,力迅云筑项目水电安装工人何永盛在力迅云筑项目工地一楼宿舍门口,看到走廊尽头拐角到厕所的位置有人趴在地上,走近看到此人身穿短袖上衣,黑色长裤,双手张开,背部朝上,面部侧倾着趴在地面上,鼻孔嘴角有少许流血,认出是保安黎剑波,他用手摸了下黎剑波的脸发现没反应,就跑到宿舍叫同事起床过来看下。力迅云筑项目安全员高四营过来触碰黎剑波没有呼吸后就拨打120急救电话,120救

护车过来后确定人已死亡让报警。

涉事区域有且仅有一处监控视频，其视角仅限于门卫入闸处，未能显示事故发生点情况，事发时无目击者。

三、人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡；根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，已核定事故直接经济损失 50 万元人民币。

死者信息如下：

姓名	年龄	性别	籍贯	用工形式	工种	伤亡部位	损失工作日
黎剑波	62	男	广州黄埔	临时	保安	未解剖	6000

四、事故应急处置

事故发生后，05:08 时高四营拨打 110 报警电话，报称：工地保安走路摔倒，救护车到场抢救说人不行了，需要民警到场。05:33 时民警到达事故现场，排除他杀。08：29 时处置完毕，法医到场勘查，进行尸表检查，在死者裤袋中发现纸巾，初步排除电击、高处坠落、物体打击等非正常死因，具体死因需进行尸检方可确认，法医检查之后殡仪馆将黎剑波尸体运走。2022 年 12 月 16 日，死者家属提出不解剖黎剑波尸体的申请，12 月 17 日进行了火化。

有关部门组织相关单位做好安抚死者家属、协商赔偿、维稳等善后工作。最终，2023年2月21日浙江中垚公司与死者家属签订《人民调解协议书》。

五、监管部门履职情况

力迅云筑项目于2020年1月13日开工，2022年1月20日完工，区住建局于2022年1月24日终止对该项目安全监督。事发时，区住建局已终止对该项目安全监督。

六、事故定性

综合事故调查，该事故定性为非安全生产责任事故。理由如下:

（一）死者黎剑波死因由人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素造成的证据不足。一是从人的不安全行为方面，黎剑波当时的行为并未涉及到履行工作职责，从门卫入闸处的视频看，黎剑波离开门卫区前已处于休息状态，脱去长袖外套、带上纸巾，未带手电筒等必要的巡查工具离开，推测其上洗手间准备睡觉的可能性很大；也不是由他人不安全行为导致其死亡，民警到场后排除他杀，法医到场勘查，进行尸表检查，在死者裤袋中发现纸巾，初步判定死因暂无可疑；二是物的不安全状态方面，从事发当晚现场图片看，往厕所的通道没有杂物及堆物凌乱的情况，通道呈畅通无阻状态；三是作业环境的不安全因素方面看，事发当晚地面干燥无水迹，地面平坦无坑洼，无法证明其摔倒甚至死亡是由现场漏电、物体打击或者被堆物绊倒等原因

所致。

（二）死者家属不同意对死者黎剑波进行尸体解剖导致定性为生产安全事故的证据不足。在未能查明死者具体死因的情况下，2022年12月16日，死者家属提出不解剖黎剑波尸体的申请，12月17日进行了火化。

七、事故调查过程中发现相关单位存在的其他问题

（一）建设单位广州诚创公司涉嫌违法分包的情况

1、涉嫌违法分包情况

广州诚创公司除将在力迅云筑项目主体工程发包给浙江中垚公司施工外，还将项目的其他工程发包给不同的专业承包单位，涉嫌违法肢解发包:

（1）2020年4月15日，广州诚创公司与穗港消防服务公司签订合同（合同编号: GCHTDXT0101064），将力迅云筑项目消防工程发包予穗港消防服务公司施工;

（2）2020年2月26日，广州诚创公司与广东安顺机械设备工程有限公司签订合同（合同编号GDHTDXT0101020），将力迅云筑项目电梯安装工程发包予广东安顺机械设备工程有限公司施工;

（3）2020年9月28日，广州诚创公司与佛山市合华利建筑装饰工程有限公司签订合同（合同编号: GCHTDXT0101034），将力迅云筑项目铝合金门窗工程发包予佛山市合华利建筑装饰工程有限公司施工;

（4）2021 年 10 月 12 日，广州诚创公司与广州昇阳装饰工程有限公司签订合同（合同编号：GCHTDXT0101062），将力迅云筑项目户内及公区装修工程发包予广州昇阳装饰工程有限公司施工。

对上述各施工单位，广州诚创公司直接安排了工程管理人员进行管理。

2、承包单位相关情况

（1）穗港消防服务公司，住所：广州市越秀区文德北路 170 号四楼（北塔）（部位：420 房），法定代表人：何烨，主要负责人何祥陆，注册资本：1066 万人民币，成立时间：1984 年 10 月 05 日，经营范围：工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防器材销售;五金产品批发;五金产品零售;各类工程建设活动;消防设施工程施工;建设工程施工;建设工程设计;消防技术服务;施工专业作业。2021 年 12 月 14 日取得广东省住房和城乡建设厅颁发的消防设施工程专业承包一级《建筑业企业资质证书》(证书编号:DW244044828);2022 年 8 月 26 日取得广东省住房和城乡建设厅颁发的消防设施工程设计专项甲级《工程设计资质证书》（编号：AW244401950);2020 年 8 月 12 日取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（编号：（粤）JZ 安许证字[2020]013241 延），许可范围：建筑施工。

（2）广东安顺机械设备工程有限公司，住所：广州市海珠区

江南大道中路232号华海大厦B座2503-2503A，法定代表人：王哲夫，注册资本：1000万人民币，成立时间：2005年07月07日，经营范围：电梯安装工程专业承包贰级，电梯安装、维修；销售：电梯及配件，机械设备，五金，机电产品，电动工具；电梯进出口贸易。

（3）佛山市合华利建筑装饰工程有限公司，住所：佛山市南海区桂城街道南四路18号百纳大厦1座1005室，法定代表人：刘伟超，注册资本：伍拾万人民币，成立时间：2015年08月27日，经营范围：室内装饰设计，铝合金门窗、钢结构及玻璃幕墙设计、安装，园林绿化工程；批发、零售：建筑材料、灯具、陶瓷制品、家具。

（4）广州昇阳装饰工程有限公司，住所：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号3号楼1403房，法定代表人：王永彬，注册资本：5000万人民币，成立时间：2016年04月15日，经营范围：房屋建筑工程设计服务；工程项目管理服务等。2020年10月23日取得广东省住房和城乡建设厅颁发的建筑装修装饰工程专业承包一级《建筑业企业资质证书》（证书编号：D244395697）。

（二）施工总承包单位浙江中垚公司挂靠问题

浙江中垚公司与王永彬签订承包合同，王永彬以浙江中垚公司的名义承揽力迅云筑项目的主体工程施工，项目由王永彬自主经营、自负盈亏，王永彬向浙江中垚公司支付项目工程款的2.5%金额作为挂靠费，公司安排有资质的项目经理和安全员到项目现

场工作，人员工资由王永彬负责支付。

八、相关单位及人员违法行为线索移交

（一）相关人员违法行为线索移交

罗小虎，广州力迅投资有限公司和广州诚创公司主要负责人，对增城区新塘镇力迅云筑项目管理失察，涉嫌将建筑工程进行肢解发包。建议由增城区住建局对其涉嫌的违法行为进行进一步调查。

（二）相关单位违法行为线索移交

1、广州诚创公司，涉嫌将新塘镇力迅云筑项目的施工工程肢解成五部分发包给不同的专业承包单位。涉嫌违反了《建筑法》第二十四条[1]、《建设工程质量管理条例》第七条[2]等相关规定，建议增城区住建局依法对其涉嫌的违法行为进行进一步调查。

2、浙江中垚公司，允许他人以公司名义和资质承揽工程，存在“挂而不管”现象，违反《建筑法》第二十六条[3]相关规定，建议增城区住建局依法对其违法行为进行进一步调查。

九、工作建议

（一）规范企业经营行为

---

[1]**《建筑法》第二十四条** 提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

[2]**《建设工程质量管理条例》第七条** 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将建设工程肢解发包。

[3]**《建筑法》第二十六条** 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

广州诚创公司和浙江中垚公司要提高法律意识，规范开展项目分包行为，加强项目管理和人员安全教育培训，建立健全全员安全生产责任制。

（二）加强落实行业监管

区住建局要严厉打击违法分包、发包行为，加强维护建筑市场秩序。加强对在建工地的分包、发包行为进行监管，全面动态地掌握本辖区内建设工程管理情况，督促相关单位严格按照相关法律法规开展工作。